

1500227-39.2022.8.26.0617

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: FERNANDA AMBROGI

Comarca: Jacareí

Foro: Foro de Jacareí

Vara: 2ª Vara Criminal - ANEXO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Disse que já foi processado anteriormente por tráfico. Narrou que está arrependido.

A testemunha PM ELTON ARLINDO FEITOSA DA SILVA, disse que visualizaram o acusado em atitude suspeita na Rua Machado de Assis mas, ele fugiu ao ser abordado. Disse que perseguiram o acusado que após entrar em uma escola e uma residência foi finalmente detido. Disse que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacareí

Foro de Jacareí

2ª Vara Criminal

Praça dos Três Poderes, s/nº, Jacareí - SP - cep 12327-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500227-39.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500227-39.2022.8.26.0617 Controle: 2022/000342

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

COSME GUIMARAES MARINHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA AMBROGI

Vistos.

COSME GUIMARAES MARINHO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 16 horas e 50 minutos, na Machado de Assis, Bairro Vila Zezé, nesta cidade e comarca de Jacareí/SP, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, portava arma de fogo com numeração suprimida, consistente em um revólver calibre 38, marca Taurus, municiada com 04 cartuchos íntegros e 01 picotado, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 09 e registros fotográficos às fls. 11/13.

Segundo apurado, policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo pelo local dos fatos em poder de características de indivíduo que teria praticado um roubo a uma joalheria e teria fugido rumo bairro Vila Zezé, quando avistaram o denunciado pela via pública, sendo que este usava vestimentas iguais às descritas pelo "COPOM".

COSME, ao perceber a presença da guarnição, saiu correndo em direção à Rua

Caçapava, entrou no "CEPAC", acessou um terreno dos fundos, conhecido como cafezal, invadiu o pátio da escola "E.E Professor Dorothoveo Gaspar Vianna" e, ao pular um muro, dispensou a arma de fogo acima indicada, que foi arrecadada pelos milicianos. O denunciado ainda tentou se esconder na garagem de uma residência situada na Rua São Jerônimo, nº. 992, onde foi detido.

Foi convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva (fls. 40/42).

Recebida a denúncia (fls. 71/73).

O acusado foi citado (fls. 92) e apresentou resposta à acusação (fls. 106/107 e 113).

Não estando presentes as premissas para a absolvição primária, foi ratificado o recebimento da denúncia (fls. 115/118).

Durante as instruções, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a instrução as partes se manifestaram, deduzindo suas pretensões por intermédio de debates orais.

É o relatório.

D E C I D O.

A ação é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 09), pelo laudo da arma (fls. 128/133), que atestou sua potencialidade ofensiva e indicou que os números de série foram suprimidos, bem como pela prova oral coligida aos autos.

A autoria é inconteste.

O réu COSME GUIMARÃES MARINHO, perante a autoridade policial, negou as imputações, alegando que somente tomou conhecimento da apreensão de arma ao desembarcar da viatura. Ressaltou que os policiais exigiram informação da qual o interrogado não dispunha. Em juízo, confessou os fatos. Disse que estava armado porque estava sendo ameaçado por pessoas de bairro rival, decorrente de envolvimento criminais anteriores. Disse que já foi processado anteriormente por tráfico. Narrou que está arrependido.

A testemunha PM ELTON ARLINDO FEITOSA DA SILVA, disse que visualizaram o acusado em atitude suspeita na Rua Machado de Assis mas, ele fugiu ao ser abordado. Disse que perseguiram o acusado que após entrar em uma escola e uma residência foi finalmente detido. Disse que estavam em busca dos autores de um roubo de uma joalheria quando encontraram o acusado. Disse que o réu dispensou a arma de fogo durante a fuga mas, conseguiram apreendê-la. Disse que não conhecia dos meios policiais. A testemunha PM RAIMUNDO FRANCISCO DE SOUZA JUNIOR, que também participou da diligência, corroborou o depoimento do miliciano.

Pois bem.

O acusado confessou os fatos, alegando que estava armado pois, estava sendo ameaçado em razão de conflito entre bairros rivais.

Os depoimentos dos policiais acabam por espancar qualquer dúvida em relação à autoria do crime.

Cabe ressaltar, nesse passo, que os depoimentos prestados pelos policiais, na Delegacia e em Juízo, são, em essência, coerentes e harmônicos.

Assim, não se pode negar valor a tais depoimentos pelo simples fato de terem sido prestados por agentes públicos, até porque, agindo no estrito cumprimento do dever funcional, com obediência aos preceitos legais, são merecedores de toda confiança, como de resto qualquer pessoa há de merecer, até prova em contrário, inexistente nesses autos.

Confira-se:

"PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido." (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).

Ademais, nada existe nos autos a indicar que os policiais estivessem perseguindo os réus, ou que tivessem qualquer motivo para incriminar falsamente pessoa que sabem ser inocente.

Logo, nada há nos autos a infirmar as palavras dos policiais.

Pois bem.

Frise-se que os crimes previstos no Estatuto do Desarmamento são classificados como crime de perigo abstrato, não sendo necessária a prova do efetivo perigo à coletividade para sua configuração.

Confira:

STJ - "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. DESCABIMENTO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI N. 10.826/03). TIPICIDADE DA CONDUTA PRATICADA APÓS 31/12/2009. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA SITUAÇÃO DE RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. DESNECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO". (HC 367669 / RS - HABEAS CORPUS - 2016/0218093-6 - 10/02/2017)

O laudo pericial atestou a potencialidade lesiva da arma, bem como apontou que está com o número de série suprimido (fls. 128/133).

Por fim, não se acolhe a tese defensiva no sentido de reconhecer-se o estado de necessidade, porque o réu estaria sendo ameaçado.

Isso porque as supostas ameaças não foram minimamente comprovadas nos autos, afastando um dos requisitos exigidos no art. 24 do Código Penal, qual seja, o perigo atual.

Além disso, caberia ao réu, se ameaçado estivesse sendo, procurar os meios legítimos de proteção, socorrendo-se do apoio das Polícias Civil e Militar, existentes para resguardar a paz pública e reprimir crimes.

Diante do exposto, não merece acolhimento a tese defensiva no sentido de fragilidade do contexto probatório a ensejar, assim, a absolvição.

Dessa feita, explicitados os fatos e diante do quanto restou apurado, não há como deixar de reconhecer a autoria delitiva.

O conjunto probatório produzido é coerente e uniforme, autoriza o acolhimento da pretensão condenatória, sendo de rigor o édito condenatório.

Evidenciada a prática do delito, passo à fixação das penas.

Atenta aos ditames do art. 59 do Código Penal e, respeitado o critério trifásico para aplicação da pena, observo que o réu registra apontamentos criminais, um dos quais lhe gera reincidência, o que será oportunamente considerado. Considerando que não há elementos para avaliar as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no mínimo legal:

03 anos de reclusão e 10 dias-multa

Na segunda fase da dosimetria penal, observo que o acusado é reincidente (fls. 30, referente aos autos 0000408-90.2017). Em razão da agravante, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em:

03 anos e 06 meses de reclusão e 11 dias-multa

Vislumbro ainda que o denunciado confessou as imputações. Diante do exposto, nos termos do art. 67 do CP, atenuante e agravante serão compensadas e a pena restará fixada no patamar acima indicado:

03 anos de reclusão e 10 dias-multa

À míngua de outras causas modificadoras, torno a reprimenda definitiva. A pena de multa foi fixada e alterada com base nos mesmos critérios e na mesma proporção da pena privativa de liberdade, com fundamento no artigo 59 do Código Penal, e o valor de cada dia-multa será estabelecido no patamar mínimo, ausente que estão elementos que informem a situação econômica do réu.

A pena será cumprida inicialmente em regime semiaberto, observado o disposto artigo 33, §3º do Código Penal. Muito embora, a reprimenda imposta permita a fixação de regime menos gravoso, infere-se dos autos que o acusado é reincidente. Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por outra modalidade, porque de acordo com o art. 44, inciso II e § 3º, o acusado é reincidente o em crime doloso.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e condeno COSME GUIMARAES MARINHO à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (onze) dias-multa, no piso mínimo, por incurso no art. 16, §1º, inciso IV da Lei nº 10.826/03, em regime inicial semiaberto.

Uma vez que o acusado permaneceu preso durante a instrução, não se justifica sua libertação agora que condenado, subsistindo ainda as razões que ensejaram sua custódia cautelar. Por essa razão, nego a possibilidade de eventualmente recorrer desta sentença em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Isenção de custas em razão do benefício da gratuidade de justiça. Em relação à arma apreendida, proceda-se de acordo com o art. 25 da Lei nº 10.826/03.

Oficie-se à 7ª Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, onde foi impetrado habeas corpus em favor do acusado, comunicando o teor desta sentença.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências: 1) Comunique-se o desfecho da ação penal ao IIRGD ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal; 2) Extraia-se a guia de execução definitiva; 3) Oportunamente, arquivem-se os autos com as anotações necessárias.

P.R.I.C.

Jacarei, 9 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA